

РЕШЕНИЕ № 533

от 7 август 2025 година

**ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА
– НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ
МИНЕРАЛИ – КАМЕНИНОВИ ГЛИНИ, ВЪВ ВРЪЗКА С
ТЕХНИЯ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „СЛАВЯНОВО“,
ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 18 юли 2001 г.
МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА
ИКОНОМИКАТА, И „ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ“ АД -
ГР. ПЛЕВЕН, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО
КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР**

На основание чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 408 на Министерския съвет от 6 юни 2001 г. (ДВ, бр. 55 от 2001 г.), чл. 19, ал. 4 и чл. 45 от Договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали – каменинови глини, във връзка с техния добив от находище „Славяново“, Плевенска област, сключен на 18 юли 2001 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, и „Огнеупорни глини“ АД - гр. Плевен (концесионния договор), мотивирано искане от концесионера с вх. № Е-26-О-60 от 9 юни 2023 г. и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ**РЕШИ:**

1. Дава съгласие за изменение на концесионния договор чрез удължаване на определения с Решение № 408 на Министерския съвет от 6 юни 2001 г. (ДВ, бр. 55 от 2001 г.) срок с 25 години считано от 6 август 2024 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на концесионния договор и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнително споразумение да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. В допълнителното споразумение по т. 3 за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка за срока на удължаването на концесионния договор.

4.2. Разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължаването на концесионния договор.

4.3. Разработване на план за управление на минните отпадъци.

4.4. Предоставяне на финансово обезпечение за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

4.5. Внасяне на 25/50 части от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката проект по т. 4.2, в срок до 30 дни от датата на сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

4.6. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 4.4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

4.7. Банковата гаранция по т. 4.6 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

4.8. Възстановяване размера на гаранцията, при усвояване изцяло или на част от нея, в 10-дневен срок от уведомлението от концедента за това.

4.9. Ежегодно отчисляване за срока на удължаването на концесионния договор в специалната банкова сметка, обезпечаваща изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, на сума, представляваща 1/50 част от стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в изменения цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

5. С допълнителното споразумение да се изменят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с концесионното плащане, както следва:

5.1. За срока на удължаване на предоставената концесия концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в допълнителното споразумение по т. 3, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

5.1.1. размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период като 4 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е средно претеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниска от минималната цена за съответния продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч“, съгласно чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.);

5.1.2. размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква „г“ – глини, в т.ч. огнеупорна пръст, и т. 4 от Методиката - приложение № 3 към чл. 10 от наредбата по т. 5.1.1;

5.1.3. минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 5400 тона/шестмесечие добито подземно богатство и предвидените стойности за единица добито подземно богатство, съгласно т. 5.1.2;

5.1.4. размерът на концесионното плащане по т. 5.1.1 и минималният размер на концесионното плащане по т. 5.1.2 и 5.1.3 се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

5.2. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община: община Плевен – 92,7 на сто, и община Пордим – 7,3 на сто.

6. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с „Огнеупорни глини“ АД - гр. Плевен, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Росен Желязков

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**